

0075207-59.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2615/2017 -

65º Distrito Policial - Artur Alvin, 318/2017 - 65º Distrito Policial - Artur Alvin

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID EVERTON BARBOSA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0075207-59.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0075207-59.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2615/2017 -

65º Distrito Policial - Artur Alvin, 318/2017 - 65º Distrito Policial - Artur Alvin

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID EVERTON BARBOSA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

DAVID EVERTON BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a

denúncia, no dia 24 de agosto de 2017, quinta-feira, por volta das 13 horas, na Rua Engenheiro Ferreira, Artur Alvim, circunscrição do 65º. Distrito Policial (Artur Alvim), neste município e comarca, estaria trazendo consigo e guardava, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, trinta e nove gramas e seis decigramas de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida por "maconha", e dez gramas e trinta e cinco decigramas de cocaína, parte na forma do seu derivado "crack", todas substâncias entorpecentes que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2017 (fls.87).

O réu foi citado (fl. 93), apresentando sua resposta à acusação (fl. 97).

Até a presente data a instrução não se iniciou.

É o relatório.

Decido.

Inevitável o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena para o delito previsto no artigo 33, caput, presumivelmente praticado pelo acusado, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa.

Levando-se em conta a primariedade do réu à época dos fatos (fls. 69/73), a quantidade de droga encontrada, além da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, causa esta a que o réu faria jus, a pena, caso imposta, provavelmente não ultrapassaria 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. A prescrição ocorreria, assim, em 08 (oito) anos. No entanto, o artigo 115 do Código Penal prevê que são reduzidos de metade os prazos de prescrição, quando o denunciado era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. O denunciado, à época dos fatos, tinha 20 anos de idade (fl. 25).

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia até a presente data, já se passaram mais de 04 (quatro) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617).

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de DAVID EVERTON BARBOSA DOS SANTOS, na forma do artigo 109, inciso IV, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Dê-se ciência ao Juiz Corregedor da Vara.

Autorizo a incineração da droga apreendida.

Transitada em julgado, intime-se o réu para levantar os valores com ele apreendidos.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA